

1501208-08.2021.8.26.0616

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: CLARA LACERDA DE ALMEIDA BARROS

Comarca: Suzano

Foro: Foro de Suzano

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 20/01/2022

... é pacífica em afirmar que ocorre mais de um roubo quando, em um mesmo contexto fático, mediante uma só ação criminosa, são subtraídos bens pertencentes a pessoas diversas, com alcance a patrimônios distintos, não havendo, assim, que se falar em crime único. Vejamos:

"PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Suzano

Foro de Suzano

2ª Vara Criminal

Av. Paulo Portela, Suzano-SP - cep 08675-230

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1501208-08.2021.8.26.0616 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501208-08.2021.8.26.0616

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2144998/2021 - DEL.POL.SUZANO, 18183225 - DEL.POL.SUZANO, 2062/21/309 -

DEL.POL.SUZANO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Adriano Aires da Costa Lima e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CLARA LACERDA DE ALMEIDA BARROS

Vistos.

Adriano Aires da Costa Lima e Fernando Batista da Silva, vulgo "Neguinho", devidamente qualificados nos autos, foram denunciados e estão sendo processados como incurso nas penas dos delitos previstos (i) no art. 157, § 2º, incisos II e V, e § 2º-A, inciso I, por quatro vezes, na forma do artigo 71, caput; (ii) no art. 158, § 1º e § 3º, por quatro vezes, na forma do artigo 71, caput; (iii) art. 311, caput, c/c art. 29; (iv) art. 330; (v) art. 288, parágrafo único; todos do Código Penal, na forma do artigo 69, caput, CP.

Narra a denúncia que, no dia 25 de maio de 2021, e em data anterior próxima, não precisada, nesta cidade e comarca de Suzano, os Réus, juntamente com outros dois indivíduos ainda não identificados, se associaram para o fim de cometer crimes.

Consta, ainda, da exordial que, no dia 25 de maio de 2021, na Rua Biotônico nº 934, Jd. Luella, nesta cidade de Suzano, os Réus, agindo em concurso de agentes caracterizado pela unidade de desígnios e divisão de tarefas entre si e com outros dois indivíduos ainda não identificados, subtraíram, para proveito comum, mediante grave ameaça com emprego de arma de fogo e restrição da liberdade das vítimas Luiz Aparecido de Carvalho e Neide Higashi de Carvalho, o veículo Pajero/TR4, placas EMG-1D9502 - Suzano, pertencentes à Luiz, e a carteira e cartões bancários pertencente à Neide.

Consta também da inicial que, momentos depois, nesta cidade de Suzano, os agentes supramencionados, agindo em concurso de agentes caracterizado pela unidade de desígnios e divisão de tarefas entre si e com outros dois indivíduos ainda não identificados, constrangeram, mediante grave ameaça e com restrição de liberdade, as vítimas Luiz Aparecido de Carvalho e Neide Higashi de Carvalho, com o intuito de obter indevida vantagem econômica, a fornecerem as senhas de seus cartões e aplicativos bancários.

Consta, ainda, que, momentos depois, os agentes supramencionados, agindo em concurso de agentes caracterizado pela unidade de desígnios e divisão de tarefas entre si e com outros dois indivíduos ainda não identificados, adulteraram sinal identificador do veículo automotor Pajero/TR4, placas EMG-1D9502 - Suzano, modificando a numeração original das placas, ao nele acostarem as placas EPP 4593 - São Paulo.

Consta também da exordial que, no dia 27 de maio de 2021, por volta das 16h10, na cidade de Mogi das Cruzes, os agentes supramencionados, agindo em concurso de agentes caracterizado pela unidade de desígnios e divisão de tarefas entre si e com outros dois indivíduos ainda não identificados, subtraíram, para proveito comum, mediante grave ameaça com emprego de arma de fogo e restrição de liberdade das vítimas Marcelino Masahide Okada e Aparecida Cordeiro de Souza Okada, o veículo Toyota/Hilux, placas GBK-9997 - Mogi das Cruzes/SP, 01 (uma) aliança, 01 (um) aparelho celular e a quantia de R\$ 120,00 pertencentes a Marcelino, e 01 (uma) aliança e 01 (um) aparelho celular pertencente à Aparecida.

Consta ainda que, momentos depois, nesta cidade de Suzano, os agentes supramencionados, agindo em concurso de agentes, com unidade de desígnios entre si, constrangeram, mediante grave ameaça e com restrição de liberdade, as vítimas Marcelino Masahide Okada e Aparecida Cordeiro de Souza Okada, com o intuito de obterem indevida vantagem econômica, a fornecerem as senhas de seus cartões e aplicativos bancários.

Por fim, consta da inicial que, no dia e local acima mencionados, por volta das 18h30, os agentes supramencionados desobedeceram à ordem legal de funcionários públicos no exercício de suas funções.

Certidões de antecedentes criminais dos Réus às fls. 115/117 e 129/130.

Laudo de exame pericial de veículo às fls. 181/184.

Laudo de exame pericial de local às fls. 192/200.

A denúncia foi recebida às fls. 206/207, em 23 de junho de 2021.

Laudos de exame pericial de objetos às fls. 212/217 e 219/222.

Regularmente citados (fls. 242 e 244), os Réus Adriano Aires da Costa Lima e Fernando Batista da Silva apresentaram respostas à acusação às fls. 268/273 e 274/279, respectivamente.

Em audiência de instrução (fls. 350/352), foram ouvidas as vítimas Marcelino Masahide Okada, Aparecida Cordeiro de Souza Okada e Luiz Aparecido de Carvalho e as testemunhas Edvaldo Torres da Silva e Willian Carlos Rocha Nunes, bem como interrogados os Réus. Encerrada a instrução, foram apresentadas alegações finais por escrito pelo Ministério Público e pelas Defesas, às fls. 357/369, 381/390 e 391/394, respectivamente.

É o relatório. Passo a decidir.

1. Da Avaliação da Prova

A materialidade dos delitos de roubo, extorsão, adulteração de sinal identificador de veículo automotor e desobediência restou comprovada pelo boletim de ocorrência de fls. 08/19, pelo auto de exibição/apreensão de fls. 41/42, pelo auto de reconhecimento de objeto de fl. 43, pelos autos de avaliação de fls. 44/45 e 46/47,

pelo laudo de exame pericial de veículo de fls. 181/184, pelo laudo de exame pericial de local de fls. 192/200, pelos laudos de exame pericial de objetos de fls. 212/217 e 219/222, bem como pela prova oral produzida em juízo.

A autoria, por sua vez, restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante de fl. 07, pelos autos de reconhecimento de fls. 37 e 38, e pelas demais provas produzidas no curso da instrução criminal.

Em audiência de instrução e julgamento, a vítima Marcelino Masahide Okada relatou que, no dia dos fatos, os Réus interceptaram o seu veículo utilizando-se de uma Pajero Preta. Três assaltantes entraram em seu carro, onde o declarante estava com a sua esposa, ao passo que um quarto ficou na Pajero. Havia três agentes dentro de seu veículo. Narrou que os acusados mandaram que abaixassem as cabeças e perguntaram se possuíam arma de fogo. Ato contínuo, levaram-nos até o cativeteiro, onde já havia uma pessoa os esperando. Informou que os assaltantes pegaram seus cartões bancários e exigiram as respectivas senhas, inclusive as dos celulares. Perguntaram se as vítimas possuíam algum dinheiro escondido. Não chegaram a ser agredidos. Acredita que outras pessoas entraram no cativeteiro para mexer em seus cartões e aparelhos telefônicos, pois identificaram outras vozes. Em certo momento, os assaltantes começaram a ficar nervosos, ameaçando o declarante e sua esposa, pois uma das senhas não estava funcionando. Após certo tempo, foram libertados em uma estrada próxima ao cativeteiro. Recordou-se que ficaram restritos de sua liberdade por cerca de duas horas. Seu celular, dinheiro e aliança foram levados, assim como seu veículo. Este foi localizado posteriormente. Em Juízo, reconheceu os Réus como sendo os autores dos crimes.

No mesmo sentido, a vítima Aparecida Cordeiro de Souza Okada narrou que, no dia dos fatos, ela e seu marido estavam voltando do mercado, por volta de 16h, quando um carro entrou na frente de seu veículo, tendo sido abordados por assaltantes, que os levaram para um cativeteiro. Ao entrarem no veículo das vítimas, determinaram que ficassem de cabeça baixa e não conversassem entre si. Foram colocados no banco de trás. Havia três assaltantes dentro do seu veículo e um no carro que os interceptou. Exigiram as senhas de seus aparelhos celulares e dos cartões bancários. Uma pessoa passava instrução para os acusados. Além dos telefones, foi subtraída a aliança da depoente. Após certo tempo, aproximadamente duas horas, foram informados pelos assaltantes que seriam libertados, pois a polícia já teria localizado o seu carro. Reconheceu os Réus como sendo autores do crime. Afirmou que dois dos agentes estavam armados.

A vítima Luiz Aparecido de Carvalho relatou que, no dia dos fatos, estava saindo de seu estabelecimento comercial, com seu veículo, enquanto sua esposa fechava o portão, quando foram abordados por dois indivíduos, com arma de fogo em punho. Os assaltantes o puxaram do veículo e o colocaram no banco traseiro, e deram partida. Entraram dois agentes no carro. Durante o trajeto, escutou conversa na qual outra pessoa dizia que estava na "cola", razão pela qual concluiu que havia outro veículo atrás, dando cobertura. Ato contínuo, foi levado para um cativeteiro, onde exigiram as senhas de seus cartões bancários. Por meio desses, fizeram transações e um empréstimo de R\$ 6.000,00 (seis mil reais) em nome do depoente. Foram subtraídas também diversas ferramentas que estavam no carro. Informou que não sabe ao certo o valor do prejuízo. Não recuperou seus bens. Acredita que ficaram em cativeteiro por cerca de quatro horas. Asseverou que não possui condições de reconhecer os autores do crime, pois foi obrigado a ficar com a cabeça baixa e esses usavam blusa com capuz. Declarou que seu veículo era uma Pajero preta, tendo sido localizado dois dias depois, após ser utilizado em outro assalto. No interior da Pajero, foi encontrado o cartão de Neide, sua esposa, pois ela havia conseguido escondê-lo no banco de trás.

Em sede policial (fl. 28), a vítima Neide Higashi de Carvalho relatou que estava saindo de seu comércio juntamente com seu marido, quando foi abordada por dois indivíduos armados, os quais, mediante grave ameaça (consistente em mostrar para a declarante o tambor de um revólver municiado), entraram em seu veículo, uma Pajero TR4. Informou que tais fatos ocorreram no dia 25 de maio de 2021. A declarante contou que ela e seu marido foram levados até um cativeteiro localizado no bairro Miguel Badra e lá ficaram em poder dos assaltantes por aproximadamente quatro

horas. No referido local, os agentes passaram a exigir senhas de banco e cartão de crédito, tendo logrado êxito em efetuar empréstimo no valor de R\$ 6.013,00 (seis mil e treze reais) e transferir R\$ 4.000,00 (quatro mil reais) para contas de terceiros. Ao final da empreitada criminoso, as vítimas foram deixadas próximo à Chácara dos Carneiros, na cidade de Itaquaquecetuba. Seu veículo foi levado embora pelos assaltantes.

Nota-se que as vítimas, pessoas idôneas, apresentaram depoimentos seguros e coesos, não havendo nos autos quaisquer elementos que infirmem a sua versão dos fatos. Com efeito, limitaram-se os ofendidos a relatar, de forma harmônica, as circunstâncias nas quais os Réus os abordaram, praticando os delitos de roubo e extorsão em questão, não se vislumbrando intenção de falsa imputação de crime a pessoa sabidamente inocente.

Imperioso destacar, ainda, que, em delitos patrimoniais, as palavras da vítima assumem especial importância, porquanto voltadas unicamente à identificação de responsáveis e à recuperação de pertences. Neste sentido, precedentes deste E. Tribunal de Justiça:

“PROVA - Testemunha - Palavra da vítima - Tendo o ofendido, mais do que ninguém, interesse em acusar tão somente culpado pelo ato que veio a lhe lesionar, plenamente válida a declaração ofertada se não infirmada pelo demais amealhado nos autos - Decisão condenatória mantida - Recurso defensivo não provido” (TJSP - Apelação 49195420078260077 Birigüi - 8ª Câmara de Direito Criminal - Relator Lauro Mens de Mello - 18/12/2014 - Votação: Unânime - Voto nº: 8570)

“Processo Penal. Crime de furto qualificado. Recurso buscando absolvição, por insuficiência probatória. Impossibilidade. Palavras da vítima, por partirem de pessoa insuspeita, constituem elemento seguríssimo de convicção, quando não contrariadas por outras evidências, merecendo, até prova em contrário, credibilidade. Na hipótese em exame, encontram amparo, ainda, na prova testemunhal e nas declarações extrajudiciais do apelante. Regime inicial semiaberto acertadamente imposto. Recurso defensivo a que se nega provimento”. (TJSP; Apelação Criminal 0000809-17.2013.8.26.0266; Relator (a): Souza Nery; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Itanhaém - 3ª Vara; Data do Julgamento: 07/04/2016; Data de Registro: 13/04/2016).

Registre-se também que as vítimas sequer conheciam previamente os acusados, não havendo nos autos provas que permitam inferir motivos para falsa imputação de crime aos Réus.

Outrossim, as testemunhas ouvidas em juízo, sob o crivo do contraditório, corroboraram com as declarações efetuadas pelas vítimas em audiência. Com efeito, a testemunha Edvaldo Torres da Silva, policial militar, relatou que, na ocasião do segundo roubo, ele e seu companheiro de equipe foram informados, via COPOM, sobre a subtração do veículo Hylux, mediante a utilização de uma Pajero TR4 como escolta. O veículo Hylux foi abandonado no Bairro Miguel Badra, em Suzano. Assim, saíram em patrulhamento pela região do roubo, quando, na Estrada do Preju, avistaram o referido veículo Pajero TR4. Os integrantes do automóvel tentaram empreender fuga quando avistaram a viatura policial, mas acabaram colidindo em um poste. Os agentes públicos conseguiram deter o Réu Adriano, tão logo esse saiu do carro. O Réu Fernando, por sua vez, se evadiu, mas foi localizado depois, por outra equipe, em local informado pelo próprio Adriano e por populares. Adriano se referia a Fernando pela alcunha de “Neguinho”. O acusado informou, ainda, que havia abandonado as vítimas em outro ponto. Com base na descrição do local, dirigiram-se a esse, onde encontraram as vítimas. Adriano nada relatou sobre a subtração da Pajero.

No mesmo sentido, a testemunha Willian Carlos Rocha Nunes, policial militar, narrou que estava em patrulhamento de rotina com seu companheiro de equipe quando receberam, via COPOM, a informação de que assaltantes haviam subtraído uma Hylux de cor vermelha, na região de Suzano, e que essa estava sendo escoltada por uma Pajero preta. No bairro Miguel Badra, outra equipe tática encontrou a Hylux abandonada. O

COPOM enviou as características da Pajero. O declarante e sua equipe, então, passaram a diligenciar nas proximidades do local do crime e, próximo à divisa com Itaquaquetuba, avistaram o referido veículo Pajero. Ato contínuo, efetuaram sinal de parada, o qual foi desrespeitado pelos suspeitos. Em sequência, contudo, o motorista do carro perdeu o controle da direção e colidiu com um poste. Os acusados saíram do automóvel para prosseguir na evasão a pé. Os agentes públicos conseguiram deter o Réu Adriano logo depois que saiu do carro. Esse admitiu ter dispensado as vítimas do roubo da Hylux momentos antes da abordagem policial, indicando o local onde essas estariam. O próprio suspeito também informou que seu comparsa tinha o prenome de "Fernando" e indicou o local de sua residência (informou as características e o numeral). Uma segunda equipe procedeu ao local e conseguiu deter o acusado. Quem atendeu a porta da residência foi o senhor Jair, genitor de Fernando. Fernando não mais se encontrava no interior de seu quarto, mas foi detido em sequência, ainda na casa. Na ocasião, confessou a participação no roubo da Hylux. Não se recorda sobre o emplacamento da Pajero. Deste modo, restou indubitável que os Réus, em comunhão de desígnios e propósitos, praticaram os delitos de roubo e extorsão contra as vítimas, bem como desobedeceram a ordem de parada efetuada pelos policiais militares.

Em interrogatório, o Réu Adriano aduziu que a presente acusação é parcialmente verdadeira. Relatou que a sua família estava passando por necessidades, quando recebeu o convite de um conhecido, chamado "Marquinhos", para dirigir um carro durante o roubo de outro veículo. Assim, o declarante concordou em efetuar a subtração da Hylux, mas não sabia que a Pajero que conduzia também era objeto de roubo. Informou que, pelo acordo, deveria receber R\$ 4.000,00 (quatro mil reais). Entretanto, ao cobrar a referida quantia, seu conhecido disse que somente iria pagar os valores quando o declarante ajudasse na liberação das vítimas. Asseverou que não tinha conhecimento de que pessoas foram feitas reféns e que não ameaçou nem agrediu ninguém. Logo após realizar a soltura das vítimas, foi abordado pelos policiais militares. Os policiais perguntaram quem eram os autores do roubo e o declarante não soube dizer. O Réu Fernando estava com ele dentro do carro no momento da abordagem policial e se evadiu, mas quem estava com ele no roubo era pessoa de codinome "Neguinho".

O Réu Fernando também afirmou que não participou do assalto da Pajero, mas tão somente da Hylux. Na época dos fatos, estava morando em Ribeirão Preto, mas veio para São Paulo. "Neguinho" lhe ofereceu para participar do roubo e da liberação das vítimas, tendo concordado em praticar tal delito. Entretanto, declarou que entrou na Pajero sem saber que ela era objeto de crime anterior. Conseguiu fugir quando Adriano colidiu com o carro, mas foi preso logo depois, em casa. Não chegou a pedir senha de cartão nem de celular, pois é analfabeto. Informou que é Réu primário e que teve passagem na Vara de Infância e Juventude por ato infracional análogo a roubo.

Conquanto os Réus tenham negado a prática delitiva dos roubos à Pajero, bem como as extorsões praticadas contra as vítimas, as suas versões se encontram totalmente dissociadas do restante do conjunto probatório. Isto, pois ambos os acusados foram encontrados na posse direta do veículo Pajero, no qual se encontrava documento de da vítima Neide Higashi de Carvalho, logo após liberar as vítimas do roubo à Hylux, cujo modus operandi foi exatamente o mesmo do praticado contra as vítimas proprietárias da Pajero.

Com efeito, ambos os roubos e extorsões envolveram a interceptação dos automóveis das vítimas mediante a utilização de outro veículo – que, após a rendição das vítimas, passou a dar cobertura ao da frente –, com o emprego de arma de fogo para a realização da grave ameaça, além da restrição da liberdade das vítimas para a realização de transferências e empréstimos bancários em seu nome. Ademais, as quatro vítimas narraram que, assim que foram abordadas pelos assaltantes, esses determinaram que abaixassem as suas cabeças e lhes exigiram cartões bancários e aparelhos telefônicos, bem como os seus respectivos dados pessoais de acesso.

Ou seja, os roubos ocorridos nos dias 25 e 27 de maio de 2021 possuíram as exatas características quanto (i) à abordagem do veículo das vítimas, (ii) ao tratamento

das vítimas, (iii) à requisição de seus pertences e senhas, (iv) ao imediato direcionamento dos ofendidos para cativo e liberação horas depois e (v) ao escopo de subtração de automóvel, bens pessoais e realização de transações bancárias.

Além disso, o Réu Adriano, tão logo abordado pelos policiais, soube informar o paradeiro do acusado Fernando e apontou, inclusive, o seu endereço e características da residência, não sendo crível que ambos tivessem se conhecido somente na ocasião da subtração da Hylux. Destaca-se, ainda, que a testemunha Edvaldo Torres da Silva asseverou que Adriano se referia a Fernando, a todo tempo, pela alcunha de “Neguinho”, o que mitiga a versão dos acusados de que “Neguinho” seria terceira pessoa, participante da subtração da Pajero, e que os Réus estariam praticando, em verdade, receptação.

No mais, os acusados não trouxeram aos autos quaisquer provas capazes de corroborar com as suas versões, uma vez que não souberam informar quem seriam as pessoas que os teriam contratado para tão somente praticar o segundo delito, ônus da prova que lhes incumbia, a teor do art. 156, CPP.

Por fim, imperioso destacar que as vítimas Marcelino Masahide Okada e Aparecida Cordeiro de Souza Okada efetuaram o reconhecimento dos Réus em sede policial e em audiência judicial, sob o crivo do contraditório, como sendo dois dos autores dos crimes, sem fazer ressalvas quanto à participação desses na conduta de extorsão. Com efeito, ambas as vítimas relataram que os acusados não apenas efetuaram o roubo como, ato contínuo, as conduziram até o cativo, onde seus dados pessoais bancários foram exigidos, bem como seus aparelhos telefônicos. Logo, ainda que os Réus não tenham efetivamente exigido as senhas das vítimas, certo é que tinham conhecimento de toda a empreitada criminosa, atuando durante o roubo, a extorsão e a liberação das vítimas. Outrossim, os acusados atuaram na alteração da placa do veículo Pajero TR4, de forma a permitir a sua utilização em outras empreitadas criminosas, bem como desrespeitaram ordem de parada dos policiais militares quando tentavam empreender em fuga.

Assim, o conjunto probatório aponta inequivocamente para os Réus como autores dos crimes de roubo, extorsão, desobediência e adulteração de sinal identificador de veículo automotor.

2. Da Configuração dos Crimes de Roubo (art. 157, § 2º, incisos II e V, e § 2º-A, inciso I, por quatro vezes, na forma do artigo 70; todos do Código Penal)

A partir da prova colhida no curso da instrução, restou comprovado que os Réus, mediante duas ações – consistentes em interceptar os veículos automotores das vítimas e realizar a subtração desses e de outros pertences, com a utilização de arma de fogo – praticaram, nos dias 25 de maio de 2021 e 27 de maio de 2021, um total de quatro delitos de roubo qualificado, nos termos do art. 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, na forma do art. 70, do Código Penal.

Isto, pois a dinâmica dos fatos narrada pelas vítimas e testemunhas revela a subtração de ao menos quatro patrimônios distintos – ofendendo, portanto, quatro bens jurídicos tutelados pela norma penal –, pertencentes às vítimas (i) Marcelino Masahide Okada, (ii) Aparecida Cordeiro de Souza Okada, (iii) Luiz Aparecido de Carvalho e (iv) Neide Higashi de Carvalho.

Neste sentido, a jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça é pacífica em afirmar que ocorre mais de um roubo quando, em um mesmo contexto fático, mediante uma só ação criminosa, são subtraídos bens pertencentes a pessoas diversas, com alcance a patrimônios distintos, não havendo, assim, que se falar em crime único. Vejamos:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. CONCURSO FORMAL. IMPOSSIBILIDADE. PLURALIDADE DE VÍTIMAS. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Conforme a iterativa jurisprudência desta Corte, não há que se falar em crime único quando, num mesmo contexto fático, são subtraídos bens pertencentes a vítimas distintas, caracterizando concurso formal, por terem sido atingidos patrimônios diversos, nos moldes do art. 70 do Código Penal. No caso, as instâncias ordinárias constataram haver pluralidade de vítimas, conclusão esta que não é obstada pelo fato de uma das vítimas ser sócia da outra vítima, que é uma pessoa

jurídica, ao que se depreende dos fatos. 2. Agravo regimental desprovido”.

Na esteira do entendimento do STJ, precedente deste E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO – Roubo majorado (artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, por duas vezes, na forma do artigo 70 do referido Diploma Legal) – Sentença condenatória – Apelação dos réus – Defesa requer o reconhecimento de crime único, em detrimento do concurso formal – Descabimento – Inocorrência de crime único, pois foram subtraídos bens de vítimas distintas, num mesmo contexto fático, o que configura o concurso formal – Entendimento consolidado nos Tribunais Superiores – Precedentes desta Colenda 9ª Câmara de Direito Criminal, em casos análogos – Ausência de insurgência contra a pena e regime de cumprimento fixados em primeira instância – Sentença condenatória mantida – RECURSO IMPROVIDO. (TJSP; Apelação Criminal 0002751-14.2017.8.26.0050; Relator (a): Márcio Eid Sammarco; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 26ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 04/10/2018; Data de Registro: 05/10/2018).

Destaca-se, ainda, que o fato de os roubos terem sido praticados contra dois casais não impede o reconhecimento da autonomia de cada delito, uma vez que os Réus exigiram pertences pessoais das vítimas, tais quais seus aparelhos telefônicos e senhas bancárias intransferíveis, além de empregar grave ameaça contra todas, indistintamente.

A respeito do tema esclarece precedente do E. Superior Tribunal de Justiça:

“HABEAS CORPUS Nº 659100/SP (2021/0107012-2). DECISÃO. Adalberto de Oliveira alega sofrer coação ilegal em face de acórdão do Tribunal de Justiça a quo. Condenado por roubos circunstanciados, praticados contra casal, busca o reconhecimento de crime único, pois argumenta que o patrimônio violado seria único. Decido. (...). O acórdão está em conformidade com a jurisprudência desta Corte. Deveras, é 'assente neste Tribunal Superior que, praticado o crime de roubo mediante uma só ação, contra vítimas diferentes, não há que se falar em crime único, mas sim em concurso formal, visto que violados patrimônios distintos. Precedentes'. (HC n275.122/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 6ª T., DJe 04/08/2014). Ademais, com relação à alegação de existência de patrimônio comum, há julgado do Superior Tribunal de Justiça, relativo a roubo praticado contra casal, no sentido de que o 'o Direito Penal tutela bens e interesses jurídicos com autonomia e de um modo peculiar de outros ramos do direito. Assim, não se pode afirmar que o conceito de patrimônio na esfera penal, necessariamente, se equivale à definição contida no âmbito civil' (AgRg no REsp nº 1009998/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, 6ª T. DJe 17/08/2011). Ademais, o roubo é crime pluriofensivo e houve afronta à integridade física e à liberdade individual de duas pessoas para subtração, inclusive de uso pessoal (celular, bijuterias, joias, relógios etc.). Aplico ao caso o entendimento de que; (...). 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, não há que se falar em crime único quando, em um mesmo contexto fático, são subtraídos bens pertencentes a pessoas diferentes, ainda que da mesma família, incidindo, na espécie, a regra prevista no art. 70, primeira parte, do CP. 4. (...). (STJ; HC nº 659100/SP 2021/0107012-2, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 20/04/2021).

Assim, os Réus, em conjunto com outros comparsas, mediante duas únicas ações – uma no dia 25 de maio de 2021 e outra no dia 27 de maio de 2021 –, lograram êxito em subtrair objetos de vítimas distintas, praticando, portanto, quatro delitos de roubo, sendo que os crimes praticados no mesmo dia, mediante uma única ação, foram praticados em concurso formal, consoante previsão do art. 70 do Código Penal. No que se refere ao reconhecimento do concurso formal impróprio (parte final do art. 70, CP), mister se faz a comprovação dos desígnios autônomos, ou seja, se o agente tinha consciência de que estava subtraindo bens jurídicos de ofendidos diversos.

Apesar de, in casu, os Réus terem exigidos pertences pessoais das vítimas, além de seus veículos, a prova oral colhida em juízo não aponta para a existência de

consciência e voluntariedade na subtração de mais de um patrimônio. Ao que tudo indica, o plano delituoso dos assaltantes englobava tão somente a subtração dos veículos e demais pertences que estivessem dentro desse, independentemente de sua titularidade. Logo, incide à espécie o concurso formal próprio (art. 70, primeira parte, CP).

No que se refere às causas de aumento de pena relativas ao concurso de agentes e à utilização de arma de fogo, essas restaram devidamente configuradas, sendo incontroverso nos autos que a empreitada criminosa dos Réus ocorreu com união de propósitos e desígnios entre si e com terceiros indivíduos, e mediante a utilização de arma de fogo, consoante relato uníssono das vítimas.

Deveras, os ofendidos narraram que ao menos dois dos assaltantes se encontravam portando arma de fogo durante o roubo e a extorsão, tendo a vítima Neide relatado, ainda, em delegacia (fl. 28), que lhe foi mostrado o tambor de um revólver municiado, o que afasta qualquer dúvida acerca da potencialidade lesiva do referido artefato.

Assim, a não localização das armas de fogo utilizadas nas empreitadas criminosas não impede o reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no inciso I do § 2º-A do art. 157 do Código Penal, uma vez que essa restou demonstrada por outros elementos probatórios – em especial, o relato inequívoco das vítimas –, sendo prescindível, portanto, a realização de apreensão e perícia na arma de fogo. Neste sentido, a jurisprudência das Cortes Superiores:

HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. ART. 157, § 2º, I E II, DO CP. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA DO ARTEFATO BÉLICO COMO REQUISITO PARA INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE NO DELITO DE ROUBO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA. 1. Segundo pacífico entendimento doutrinário e jurisprudencial, dispensável a apreensão e a perícia da arma de fogo para a incidência da causa de aumento de pena no crime de roubo (art. 157, § 2º, I, do CP), quando evidenciada a sua utilização no delito por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas. A configuração de excesso de prazo não decorre da soma aritmética de prazos legais. A questão deve ser aferida segundo os critérios de razoabilidade, tendo em vista as peculiaridades do caso. 2. Ordem denegada. (STJ; HC nº 534.076/SP (2019/0279182-8); Min. Rel. Sebastião Reis Junior; 6ª Turma; data de julgamento 18 de fevereiro de 2020).

ROUBO – ARMA DE FOGO – PERÍCIA. A caracterização da causa de aumento prevista no artigo 157, § 2º, inciso I, do Código Penal – redação anterior à Lei nº 13.654/2018 – prescinde da apreensão e perícia da arma de fogo utilizada. (STF; HC nº 163.566; 1ª Turma; Min. Relator Marco Aurélio; data de julgamento 26 de novembro de 2019).

3. Da Configuração dos Crimes de Extorsão Mediante Restrição da Liberdade da Vítima (art. 158, §§ 1º e 3º, por quatro vezes, na forma do art. 70, todos do Código Penal)

O art. 158 do Código Penal tipifica o crime de extorsão, delineando os elementos subjetivos e objetivos necessários à sua configuração – na forma simples e qualificada –, senão vejamos:

“Art. 158. Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, e com o intuito de obter para si ou para outrem indevida vantagem econômica, a fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa:

Pena – reclusão, de 4 (quatro) a 10 (dez) anos

§ 3º. Se o crime é cometido mediante a restrição da liberdade da vítima, e essa condição é necessária para a obtenção da vantagem econômica, a pena é de reclusão, de 6 (seis) a 12 (doze) anos, além da multa; se resulta lesão corporal grave ou morte, aplicam-se as penas previstas no art. 159, §§ 2º e 3º, respectivamente”.

Nota-se, assim, que a conduta “reside no verbo nuclear constranger, isto é, obrigar, coagir alguém a fazer algo, tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma

coisa (...) mediante violência (física) ou grave ameaça".

No presente caso, as vítimas foram abordadas pelos Réus, que, além de efetuarem a subtração de seus veículos e demais pertences que se encontravam no interior desses, exigiram seus cartões bancários, aparelhos telefônicos e as respectivas senhas, mediante grave ameaça, consubstanciada na utilização de arma de fogo e abordagem em concurso de pessoas. Além disso, conduziram as vítimas até um cativado, restringindo a sua liberdade por mais de duas horas, com intuito de tentar garantir o sucesso da empreitada criminosa.

Com efeito, todas as vítimas foram uníssonas em narrar que, chegando ao cativado, os assaltantes passaram a constrangê-las a fornecerem as senhas de seus cartões e celulares, com a finalidade de efetuar transações/empréstimos em aplicativos de instituições financeiras.

Deste modo, inevitável concluir pela configuração também dos delitos de extorsão praticados com a utilização de arma de fogo e em concurso de pessoas, mediante a restrição da liberdade das vítimas, nos termos do art. 158, §§ 1º e 3º, do Código Penal.

No que se refere à consumação do crime, imperioso destacar que se trata de delito formal, cuja consumação se perfaz no momento em que o agente emprega os meios aptos a constranger as vítimas e lhe proporcionar a indevida vantagem, sendo irrelevante a obtenção do proveito econômico.

Logo, os crimes de extorsão sob análise restaram consumados, uma vez que as vítimas foram constrangidas a entregarem pertences e senhas de acesso às suas contas bancárias, consoante se depreende do robusto conjunto probatório.

No mais, as vítimas Neide e Luiz Aparecido informaram que os assaltantes obtiveram empréstimo em seu nome no valor aproximado de R\$ 6.000,00 (seis mil reais), dos quais R\$ 4.000,00 (quatro mil) foram transferidos para conta bancária de terceiro, revelando, assim, o exaurimento do crime.

No que concerne à prática da conduta extorsiva em conjunto com a do roubo, entendo que, em cada ocasião (extorsão e roubo do dia 25 de maio de 2021 e extorsão e roubo do dia 27 de maio de 2021), os crimes foram praticados em concurso formal, uma vez que, em um mesmo contexto, os acusados anunciaram a subtração do veículo e exigiram pertences pessoais das vítimas, constrangendo-as a informar a senha de acesso a cartões e celulares e levando-as a cativado como forma de garantir tanto a empreitada do roubo aos veículos como das próprias extorsões.

Neste sentido, esclarece precedente do E. Superior Tribunal de Justiça:

EXTORSÃO – CAIXA ELETRÔNICO – NUMERÁRIO – ROUBO – SUBTRAÇÃO DE OUTROS BENS DA VÍTIMA. Vindo o agente, no mesmo contexto, a praticar extorsão, compelindo a vítima a sacar numerário em caixa eletrônico e dela subtraindo outros bens – roubo –, tem-se, ante a ação única, concurso formal e não material. (STF; HC nº 98.960, Rio de Janeiro; Relator Min. Marco Aurélio; Primeira Turma; DJe 06/12/2011).

Assim, entre os crimes de roubo e extorsão praticados no mesmo dia e contra as mesmas vítimas, incide a norma contida no art. 70, primeira parte, do Código Penal (concurso formal próprio); ao passo que, entre os delitos praticados em dias diferentes, incide à espécie a previsão do art. 69 do Código Penal.

4. Da Configuração do Crime de Associação Criminosa (art. 288, Código Penal)
Com relação ao crime de associação criminosa, para a subsunção de determinada conduta ao referido tipo penal, é necessário que se verifique, in concreto, (i) a pluralidade de agentes, consubstanciada na associação de três ou mais pessoas; (ii) o ajuste prévio de vontade entre os participantes; (iii) o vínculo permanente e estável (diferenciando-se do mero concurso eventual de pessoas); e (iv) a finalidade específica de cometimento de crimes.

Em que pese ter restado devidamente comprovado que os Réus foram dois dos autores dos crimes de roubo e extorsão praticados nos dias 25 e 27 de maio de 2021, com o mesmo modus operandi, não há nos autos prova do vínculo permanente e estável entre os agentes, não sendo possível aferir, com algum grau de certeza a durabilidade da associação dos acusados, para além da prática das infrações penais examinadas neste processo.

Ademais, as vítimas relataram que havia um terceiro indivíduo no roubo e ouviram outras vozes no local do cativado, contudo, tais pessoas não foram identificadas, de forma a se verificar a associação permanente de terceiro elemento imprescindível à subsunção ao art. 288 do Código Penal, além de tal local não ter sido descoberto pelos investigadores, o que impediu que fosse aferida a sua utilização contínua para a prática de roubos e extorsões.

Em outras palavras, para aferição do delito de associação criminosa seria necessário conjunto probatório no sentido de que os acusados, em conjunto com outros indivíduos, tivessem se ajustado previamente com intuito de cometer crimes, de forma perene e com estabilidade, o que não ficou evidenciado.

4. Do Crime de Desobediência (art. 330, CP)

No que tange ao crime previsto no art. 330 do Código Penal, esse se configura quando há “desobediência a ordem legal de funcionário público”, significando desobediência “não ceder à autoridade ou força de alguém, resistir ou infringir”.

No presente caso, restou suficientemente comprovado que os Réus desobedeceram a ordem de parada efetuada pelos policiais militares, agentes públicos no exercício da função de segurança pública, incidindo, assim, no crime de desobediência. Consoante relato das testemunhas, os acusados foram avistados no interior do veículo Pajero, sendo-lhes determinado que efetuassem a parada do automóvel, ordem essa que foi desrespeitada. Na sequência, em razão da alta velocidade imprimida na tentativa de fuga, o motorista do veículo perdeu o controle da direção e colidiu com um poste (laudo de local de fls. 192/200).

De fato, caso não tivessem desrespeitado ordem de parada efetuada pelos policiais militares, os Réus não teriam colidido com o veículo mais à frente da via pública, apenas tendo o feito por terem empreendido em fuga.

Destaca-se que, conquanto os acusados não tenham obrigação de produzir provas contra si mesmos, tal direito não é absoluto, não podendo ser invocado para a prática de outros delitos, como no caso em questão.

Neste sentido, em caso análogo, o E. Superior Tribunal de Justiça decidiu pela configuração do crime de desobediência. Vejamos:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. DESOBEDIÊNCIA. ART. 330 DO CÓDIGO PENAL. ORDEM DE PARADA EMANADA DE POLICIAIS MILITARES NO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE OSTENSIVA. ORDEM NÃO DIRIGIDA POR AUTORIDADE DE TRÂNSITO E NEM DE SEUS AGENTES. INOCORRÊNCIA DA INFRAÇÃO DE TRÂNSITO PREVISTA NO ART. 195 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. TIPICIDADE DA CONDUTA. DESOBEDIÊNCIA E FUGA. SUPOSTO EXERCÍCIO DO DIREITO DE AUTODEFESA E DE NÃO AUTOINCRIMINAÇÃO. DIREITOS NÃO ABSOLUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE INVOCAÇÃO PARA A PRÁTICA DE DELITOS. AUSÊNCIA DE DOLO. REEXAME DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. COMPENSAÇÃO DA REINCIDÊNCIA COM ATENUANTE DA CONFISSÃO NO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I. (...). II. Segundo jurisprudência deste Tribunal Superior, a desobediência de ordem de parada dada pela autoridade de trânsito ou por seus agentes, ou mesmo por policiais ou outros agentes públicos no exercício de atividades relacionadas ao trânsito, não constitui crime de desobediência, pois há previsão de sanção administrativa específica no art. 195 do Código de Trânsito Brasileiro, o qual não estabelece a possibilidade de cumulação de sanção penal. Assim, em razão dos princípios da subsidiariedade do Direito Penal e da intervenção mínima, inviável a responsabilização da conduta na esfera criminal. III. No presente caso, contudo, a ordem de parada não foi dada pela autoridade de trânsito e nem por seus agentes, mas por policiais militares no exercício de atividade ostensiva, destinada à prevenção e à repressão de crimes, que foram acionados para fazer a abordagem do paciente, em razão de atividade suspeita por ela apresentada, conforme restou expressamente consignado no v. acórdão impugnado. Desta forma, não restou configurada a hipótese de incidência da regra contida no art. 195 do Código de Trânsito Brasileiro e, por conseguinte, do entendimento segundo o qual não seria possível a responsabilização criminal do paciente pelo delito de desobediência tipificado no art. 330 do Código Penal. IV. Os direitos ao silêncio e de não produzir prova contra si mesmo não são absolutos, razão pela qual não podem ser

invocados para a prática de outros delitos. Embora por fatos diversos, aplica-se ao presente caso a mesma solução jurídica decidida pela Terceira Seção desta Corte Superior quando do julgamento do REsp n. 1.362.524/MG, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, no qual foi fixada a tese de que "típica é a conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial, ainda que em situação de alegada autodefesa". V - Inviável o reconhecimento da atipicidade da conduta por ausência de dolo uma vez que restou expressamente consignado no v. acórdão combatido que o paciente, de forma consciente e deliberada, desobedeceu a ordem de parada dada pelos policiais militares. (...). (STJ; HC 369.082/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 01/08/2017).

Por todo exposto, conclui-se pela subsunção da conduta dos Réus ao delito de desobediência.

5. Do Crime de Adulteração de Sinal Identificador de Veículo

Por fim, no que concerne ao delito de adulteração de sinal identificador do veículo Pajero TR4, foi constatado pelos policiais militares que esse teve a sua placa original (EMG-1D9502) trocada por uma segunda, de identificação EPP 4593 - São Paulo, a qual não correspondia à verdadeira.

Com efeito, a testemunha Willian Carlos Rocha Nunes, policial militar, informou, em sede policial, que realizou consulta aos elementos identificadores do automóvel Pajero TR4 e apurou que a placa nele acoplada pertencia a outro veículo semelhante, registrado em São Paulo, e que, ao consultar o número do seu chassi, constatou que o veículo Pajero TR4 apreendido era produto de roubo ocorrido dois dias antes, possuindo outra placa (fl. 22).

Confirmando a narrativa da testemunha, as fotografias do veículo Pajero TR4, constantes do laudo de exame pericial de fls. 192/200, demonstram que esse foi encontrado com a placa EPP 4593 (fls. 196/197) no dia 27 de maio de 2021 (data em que esse se encontrava na posse dos Réus), sendo certo que, até o dia 25 de maio de 2021 (data em que o automóvel foi subtraído de seus verdadeiros proprietários) a placa possuía numeração EMG-1D9502.

Registre-se que as referidas placas foram apreendidas e examinadas pelo laudo de exame pericial de objetos de fls. 212/218.

Deste modo, indubitável que os Réus - na qualidade de autores da subtração do veículo Pajero TR4, realizada na data de 25 de maio de 2021, e do crime ocorrido em 27 de maio de 2021, praticado com o mesmo automóvel - realizaram a troca das placas com o escopo de continuar utilizando-o em outras empreitadas criminosas.

6. Da Dosimetria da Pena

A. Réu Adriano Aires da Costa Lima

Na primeira fase da dosimetria, fixo as penas-base dos crimes acima do mínimo legal, em razão dos maus antecedentes apresentados pelo Réu (certidão de fls. 115/117 - processo nº 0001107-22.2014.8.26.0606), porquanto reincidente em mais de um delito, o que permite a utilização das demais condenações transitadas em julgado para avaliar os antecedentes, com o consequente acréscimo às penas-base.

Ainda em primeira fase, as penas-base dos crimes de roubo e extorsão também deverão ser elevadas em razão de esses terem sido praticados mediante concurso de pessoas, circunstâncias dos crimes que, apesar de previstas como causas de aumento no art. 157, § 2º, inciso II, CP, e no art. 158, § 1º, CP, respectivamente, serão utilizadas para majoração da pena em primeira fase, ante a existência de outra causa de aumento (qual seja: utilização de arma de fogo), solução esta que melhor se adequa ao princípio da individualização das penas.

Assim, presentes duas circunstâncias judiciais negativas para os crimes de roubo e extorsão (quais sejam, a existência de maus antecedentes e as circunstâncias dos crimes pelo concurso de agentes), elevo as penas-base na fração de 2/8, estabelecendo-as em (i) 5 (cinco) anos de reclusão e 12 (doze) dias-multa, por quatro vezes, para o crime de roubo e (ii) 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa, por quatro vezes, para o crime de extorsão.

Com relação aos crimes de adulteração de sinal identificador de automóvel e desobediência, presente uma circunstância judicial desfavorável (qual seja, a existência de maus antecedentes), elevo as penas-base em 1/8, estabelecendo-as,

respectivamente, em (i) 3 (três) anos, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 11 (onze) dias-multa; e em (ii) 16 (dezesesseis) dias de detenção e 11 (onze) dias-multa.

Em segunda fase da dosimetria, incide ao caso a agravante da reincidência (art. 61, I, CP), uma vez que o Réu possui condenação anterior (certidão de fls. 115/117 – processo nº 0013617-76.2017.8.26.0278) cujo trânsito em julgado ocorreu previamente à prática do presente delito, não tendo transcorrido ainda o período depurador. Ressalto que, apesar de o Réu ter assumido parcialmente a imputação delitiva, apenas o fez quanto ao delito de roubo em que houve reconhecimento por parte das vítimas, de forma que não auxiliou no deslinde do caso quanto aos demais delitos, nem corroborou para a convicção dessa magistrada – inteligência, a contrario sensu, da Súmula nº 545, STJ. Logo, não faz jus o acusado à atenuante da confissão (art. 65, III, alínea d, CP).

Assim, efetuo o aumento das penas na fração de 1/6, estabelecendo-as em: (i) 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa, por quatro vezes, para os crimes de roubo; (ii) 8 (oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa, por quatro vezes, para os delitos de extorsão; (iii) 3 (três) anos, 11 (onze) meses e 7 (sete) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa, para o crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor; e (iv) 18 (dezoito) dias de detenção e 12 (doze) dias-multa, para o crime de desobediência. Em terceira fase, aplico as causas de aumento previstas no inciso I do § 2º-A, do art. 157, CP, e no § 1º do art. 158, CP, aos crimes de roubo e extorsão, pois esses foram praticados mediante o uso de arma de fogo, consoante narrativa das vítimas. Assim, aumento as penas em 2/3 e 1/3, respectivamente, fixando-as em (i) 9 (nove) anos, 8 (oito) meses e 20 dias de reclusão e 23 (vinte e três) dias-multa, por quatro vezes, para o crime de roubo; e (ii) 11 (onze) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa, por quatro vezes, para o crime de extorsão. Com relação ao delito de extorsão mediante restrição da liberdade da vítima, destaco que, apesar de a causa de aumento de pena (§ 1º, art. 158) estar topologicamente acima da qualificadora (§ 3º, art. 158), ambas devem incidir à espécie, uma vez que a qualificadora não traz tipo penal distinto do caput, estando abaixo da referida causa de aumento apenas pelo fato de ter sido inserida por modificação legislativa posterior. Neste sentido, esclarece precedente do E. STJ em caso análogo:

PENAL. RECURSO ESPECIAL. EXTORSÃO QUALIFICADA. RECONHECIMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA E DO CONCURSO DE PESSOAS. ART. 158, §§ 1º E 3º, DO CP. CABIMENTO. CONTINUIDADE DELITIVA ESPECÍFICA. ART. 71, PARÁGRAFO ÚNICO, CP. POSSIBILIDADE. 1. O § 3º do art. 158 do CP, introduzido pela Lei n. 11.923/2009, qualifica o crime de extorsão quando cometido mediante a restrição da liberdade da vítima, e essa condição é necessária para a obtenção da vantagem econômica, passando a pena de reclusão a ser de 6 (seis) a 12 (doze) anos, além da multa. Se resulta lesão corporal grave ou morte, aplicam-se as penas previstas no art. 159, §§ 2º e 3º, respectivamente. 2. A Lei n. 11.923/2009 não cria um novo delito autônomo, chamado de "sequestro relâmpago", sendo apenas um desdobramento do tipo do crime de extorsão, uma vez que o legislador apenas definiu um modus operandi do referido delito. 3. Tendo em vista que o texto legal é unidade e que as normas se harmonizam, conclui-se, a partir de uma interpretação sistemática do artigo 158 do Código Penal, que o seu § 1º não foi absorvido pelo § 3º, pois, como visto, o § 3º constitui-se qualificadora, estabelecendo outro mínimo e outro máximo da pena abstratamente cominada ao crime; já o § 1º prevê uma causa especial de aumento de pena. 4. Dessa forma, ainda que topologicamente a qualificadora esteja situada após a causa especial de aumento de pena, com esta não se funde, uma vez que tal fato configura mera ausência de técnica legislativa, que se explica pela inserção posterior da qualificadora do § 3º no tipo do artigo 158 do Código Penal, que surgiu após uma necessidade de reprimir essa modalidade criminosa. 5. Em circunstância análoga, na qual foi utilizada majorante prevista topologicamente em parágrafo anterior à forma qualificada, tal como na hipótese dos autos, esta Corte Superior decidiu que, sendo compatível o privilégio do art. 155, § 2º, do Código

Penal com as hipóteses objetivas de furto qualificado – entendimento proferido no Recurso Especial representativo da controvérsia n. 1.193.194/MG –, *mutatis mutandi*, não há incompatibilidade entre o furto qualificado e a causa de aumento relativa ao seu cometimento no período noturno. 6. No presente caso, ficando claramente comprovada a utilização da arma pelos acusados para o cometimento do crime, bem como que ambos agiram em comunhão de vontades, praticando os crimes ora em análise, não há como se afastar o fato dos delitos terem sido praticados em concurso de pessoas e com o emprego de arma de fogo, devendo incidir a causa de aumento prevista no § 1º do art. 158 do CP..(...). (STJ; REsp 1353693/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/09/2016, DJe 21/09/2016)

No que concerne às penas dos delitos de desobediência e adulteração de sinal de veículo automotor, não há causas de aumento ou de diminuição. Aplico o art. 70, primeira parte, do Código Penal (concurso formal), aos crimes de roubo e extorsão praticados no mesmo dia, pois, consoante exposto na fundamentação desta sentença, foram praticados mediante uma única ação. Assim, para os crimes de roubo e extorsão praticados no dia 25 de maio de 2021, realizo a exasperação da maior pena, na fração de 1/4, com fundamento no número total de crimes desse dia (dois roubos e duas extorsões), atingindo o total de 14 (quatorze) anos e 7 (sete) meses de reclusão e 22